

Plan nr. 1230

Reguleringsbestemmelser for KVARTAL 49, Områderegulering.

Revidert 26.01.2024

1.0 FELLESBESTEMMELSER

- 1.1 Feltene S2-6 og 11 kan bebygges i samsvar med denne plan.
- 1.2 Parkering på bakkeplan faller bort ved etablering av parkeringskjeller på eiendommen.
- 1.3 I kvartalets gårdsrom skal gjerder ikke være høyere enn 0,9 meter.
- 1.4 Det tillates ikke etablert støyende aktiviteter som permanent servering og annen publikumsaktivitet i bakgård.
- 1.5 Det skal etableres en naturbasert løsning for overvann for S2, S11 og o_BG.
- 1.6 Det tillates at energianlegg kan integreres i S2 og S11.

2.0 UTNYTTELSE

- 2.1 Første etasje i S11 kan ha maks BYA = 100%. Fra 2. etasje i S11 skal bebyggelsen plasseres innenfor byggegrenser. For feltene S2-4 er byggedybden maks 16 m.
- 2.2 Feltene S2-4 kan ha en maksimal gesimshøyde 15,5 m og maksimal mønehøyde 20,1 m. For feltene S3-4 er høydeangivelsene forutsatt å romme 4 etasjer og tilbaketrukket 5. etasje innenfor en vinkel av 45 °.
- 2.3 I S2 og S11 tillates 5 etasjer og tilbaketrukket 6. etasje innenfor en vinkel av 45 °.
- 2.4 Felt S11 kan ha maksimal gesimshøyde på dekke over første etasje på kote 8,5 m. I felt S11 tillates maksimal gesimshøyde 15,7 m og maksimal mønehøyde 20,7. Det skal være minimum 7,5 meter mellom bygningskroppen mot Vestre Strandgate og bygningskroppen i gårdsrommet.
- 2.5 I S11, for bygning mot Vestre Strandgate tillates balkonger inntil 1,2 meter ut over formålsgrænse i Vestre Strandgate. Mot gårdsrom tillates altangang på inntil 1,8 meter, og balkonger på inntil 2 meter ut over byggegrense. Balkonger kan være maks 8 m².
- 2.6 I S11, for bygning inne i gårdsrom tillates balkonger på 2,3 meter ut over byggegrense. Balkonger kan være maks 9 m².
- 2.7 For felt S2 tillates balkonger innenfor felt S2, og disse kan ha et maks BRA på 10 m².
- 2.8 Felt S6 kan ha maksimal gesimshøyde mot gate 10 m, og maksimal mønehøyde 16 m. Byggedybden er 17 m.
- 2.9 Feltene S5 og S7-10 inngår med eksisterende høyder / utnyttelse.

3.0 SENTRUMSFØRMÅL – S11

- 3.1 I etasje 1 tillates forretning, tjenesteyting, bevertning og kulturformål.
- 3.2 I etasje 2 og 3 tillates forretning, kontor, tjenesteyting, bevertning, bolig og kulturformål.
- 3.3 I etasje 4 og 5 tillates kontor, tjenesteyting, bolig og kulturformål.
- 3.4 Felles uteareal skal gis en kvalitativ opparbeidelse med gangveier, møteplasser og beplantning.

- 4.0 SENTRUMSFORMÅL – S2-6
 - 4.1 I etasje 1 tillates forretning, tjenesteyting og bevertning.
 - 4.2 I etasje 2 og over tillates forretning, kontor, tjenesteyting, bevertning og bolig.
 - 4.3 For S 2 tillates også kulturformål.
- 5.0 SENTRUMSFORMÅL – S7-10
 - 5.1 I etasje 1 tillates forretning, kontor, tjenesteyting, bevertning og boligformål.
 - 5.2 I etasje 2 og over tillates kontor og boligformål.
- 6.0 SENTRUMSFORMÅL – S1
 - 6.1 I etasjene 1 til og med 3 tillates forretning, tjenesteyting, bevertning og kulturformål. I etasjer over tillates kontor, tjenesteyting, bolig og kulturformål.
- 7.0 BOLIGFORMÅL
 - 7.1 For nye delfelt som bygges ut skal boligandelen ikke overstige 30 % av byggevolumet. Unntatt fra dette er S2 og S11. Det tillates 41 boliger til sammen i S2 og S11.
 - 7.2 Det skal være minimum 25 m² uteoppholdsareal pr. boenhet. Areal på bakkenivå, balkonger og felles takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal.
 - 7.3 Boliger skal ha inngang atskilt fra forretning og tjenesteyting.
 - 7.4 Nye boliger med støy fra gate over 55 dbA skal ha gjennomgående leiligheter og minst ett soverom mot stille side.
- 8.0 BLÅ/GRØNNSTRUKTUR (o_BG)
 - 8.1 Området skal opparbeides etter godkjent utomhusplan. Det kan etableres overvannsløsninger/fordrøyning under bakken. Innenfor felt o_BG skal det etableres en møteplass med sandlekefunksjoner på minimum 250 m². Området er offentlig og skal inneholde oppholds- og lekefunksjoner tilpasset alle aldre. Det skal etableres en rutsjebane, sitteplasser, og klatretak på mesteparten av S11s vegg mot o_BG. Det skal avholdes medvirkning med barn og unge ved utarbeidelse av utomhusplan. Det skal plantes trær, omfang bestemmes i utomhusplan.
 - 8.2 O_BG skal være tilgjengelig for allmennheten fra klokka 07:00 til 21:00. Kjøring i og til o_BG tillates kun for utrykningskjøretøy, og for drift og vedlikehold av bygningsmassen.
- 9.0 PARKERING
 - 9.1 Parkering kan plasseres i fellesanlegg under bakken. Anlegget kan bygges i flere etasjer.
 - 9.2 Adkomst til parkeringsanlegget er vist på plankartet.
- 10.0 HENSYNSSONE – BEVARING AV KULTURMILJØ (Pbl. §12-6)
 - 10.1 Eksisterende bygninger innenfor spesialområdet tillates ikke revet. Sammenføyning av ny og eksisterende bevaringsverdig bebyggelse tillates. Eksisterende bevaringsverdige bygninger kan utbedres, moderniseres og ombygges under forutsetning av at bygningenes

eksteriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt eller tilbakeført. For S5 gjelder dette også interiør mot gaten.

- 10.2 Kommunen kan ved slike arbeider stille krav til materialbruk, detaljering, form og fargebruk. Vinduer skal være av tre med glass i faste gjennomgående sprosser og med kittfals i ytre ramme. Ved skifte av dører skal tilsvarende tilpassede fyllingsdører benyttes. For felt S1 skal vinduer og dører tilsvare eksisterende uttrykk. Endringer av interiør, og av eksteriør mot bakgård og over hovedvolum, tillates.
- 10.3 Mindre tilbygg og påbygg kan tillates når det etter kommunens skjønn er godt tilpasset i forhold til bygningen, eiendommen og bygningsmiljøets særpreg og tradisjon.
- 10.4 Alle søknads- og meldepliktige tiltak skal forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse før sluttbehandling.

11.0 ESTETIKK

- 11.1 Ny bebyggelse skal framstå som selvstendige bygg i samsvar med eksisterende eiendomsgrenser (bruksnummer i planens kartgrunnlag). Dette gjelder både fasadeuttrykk og bygningens høyde innenfor regulert maksimal byggehøyde. Det skal være brudd i gesims fra bygg til bygg.
- 11.2 Fasadetegninger skal vise materialbruk og detaljering.
- 11.3 Fasader i S2 og S11 skal ha variasjon, være i pusset mur, og i Murbyens farger. Sort og gråtoner er ikke tillatt. Balkonger skal kun ha rekkverk i glass eller spiler.
- 11.4 I felt S2 skal bygningsvolumet framstå som to selvstendige bygg. Det tillates takopplett slik det framgår av illustrasjon i vedlegg – oppriss nordvest – Kongens gate datert 21.02.2023. Gjennomgangen til gårdsrommet skal markeres som vist i illustrasjon. Det tillates kun inntrukne verandaer mot Kongens gate.
- 11.5 S11s første etasje inn mot gårdsrom skal kles med tegl.
- 11.6 Nedkjøring til parkeringskjeller skal ikke trekkes inn i kvartalene, men gå rett ned fra portrom.
- 11.7 Lukkede/avvisende fasader tillates ikke mot gaterom.
- 11.8 Alle butikker i første etasje skal ha egen inngang fra gate. Heldekkende folie på glassflater er ikke tillatt. Transparente rekkverk med spiler eller glass for takterrasser tillates tilbaketrukket fra veggliv innenfor en vinkel på 45 grader over regulert mønehøyde i felt S2 og S11. For takterrasser nedfelt i skrå takflate tillates transparente rekkverk med spiler eller glass. Topp rekkverk kan bryte gjennom teoretisk vinkel på 45 grader.
- 11.9 På tak skal det kun være mindre oppbygg for ventilasjon, heis e.l., maks 10% av byggets flate, og trekkes inn fra veggliv minimum 2 m eller innenfor 45 grader. Ventilasjonsavtrekk skal føres over tak i gatebebyggelsen, ikke i lavere høyde i kvartalenes indre.
- 11.10 I Kongens gate og Markens gate kan baldakiner bygges med utspring 1,2 meter fra veggliv/formålsgrense over regulert fortausareal. Det skal være minst 3 meter fri høyde mellom fortau og underkant baldakin. Baldakiner skal utformes som integrert del av bygning. Reklameskilt i front av baldakin tillates ikke. For ny bebyggelse over flere eiendommer skal baldakin varieres med oppdeling minst for hver eiendom.

- 11.11 Det skal etableres en overbygget gangvei og serviceadkomst i min. 3 m bredde gjennom felt S2. Denne skal være allment tilgjengelig for allmennheten fra klokka 07:00 til 21:00.
- 12.0 TILPASNING TIL BEVARINGSVERDIG BEBYGGELSE
 - 12.1 Ny bebyggelse i felt S4 kan mot S5 ha gesimshøyde maks 3 meter over mønehøyde i S5. Over denne gesimshøyde skal bygningen trekkes tilbake innenfor en vinkel av 45 grader.
 - 12.2 Ny bebyggelse på eiendommen 150/682 i felt S6 mot S5 skal ha gesims- og mønehøyde som er middelvei av høyeste og laveste tilstøtende bygg.
- 13.0 PARKERINGSKRAV
 - 13.1 Boliger – krav til oppstillingsplass:
 - 13.1.1 Minimum 0,5 / maksimum 1 bilplass pr. boenhet.
 - 13.1.2 Unntak for felt S2 og S11: Maksimum 0,5 bilplass pr. boenhet. Det skal etableres maksimalt 0,3 plasser til gjesteparkering pr. boenhet.
 - 13.1.3 Minimum 2 sykkelplasser pr. boenhet, med overbygg.
 - 13.2 Øvrige formål – krav til oppstillingsplass:
 - 13.2.1 Maksimum 1 bilplass pr. 100 m² BRA.
 - 13.2.2 Minimum 1,5 sykkelplass pr. 100 m² BRA kontor / forretning. For felt S11 skal det avsettes minimum 2 sykkelplasser pr. 100 m² BRA kontor / forretning. Sykkelplassene skal ha overbygg.
 - 13.3 5 % av parkeringsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til adkomst / inngangspartier / heis.
- 14.0 TILGJENGELIGHET FOR ALLE
 - 14.1 Alle nye adkomster og utearealer skal være universelt utformet.
 - 14.2 Alle nye boenheter skal være universelt utformet, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med inngang menes inngang fra heis. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.
- 15.0 PLANKRAV
 - 15.1 Ved rammesøknad skal situasjonsplan vise bruk av uteareal, adkomst til og omfang av parkeringsanlegg. Det er ikke behov for detaljregulering for annet enn planendring.
 - 15.2 Opparbeiding av uteareal skal vises i situasjonsplan.
 - 15.3 For gateareal skal det utarbeides teknisk plan/gatebruksplan som viser bruk og opparbeidelse av kjøreareal, varemottak, renovasjon, utvendig salgsareal, treplanting, uteservering og gang/ sykkelareal. Planen skal være i samsvar med gjeldende kommunal vegnormal og bydesignprogram.
 - 15.4 For alle byggeprosjekt med behov for rigg skal det utarbeides riggplan som viser midlertidig bruk i anleggsfasen og opparbeidelse av arealer etter avsluttet anleggsfase.
- 16.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSE

- 16.1 Før det gis rammetillatelse til bygge- og anleggsarbeid skal det foreligge godkjent gatebruksplan, godkjent utomhusplan for o_BG, teknisk plan og riggplan for de delfelt og tilstøtende veiareal som inngår i utbyggingen.
- 16.2 Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal tilstøtende gategrunn innenfor reguleringsplanen og utearealer som inngår i utbyggingen være opparbeidet i samsvar med godkjent gatebruksplan, godkjent utomhusplan for o_BG, situasjonsplan og teknisk plan.
- 16.3 Rivingstillatelse for eksisterende bebyggelse skal ikke gis før rammetillatelse for nye tiltak foreligger.
- 16.4 Før det gis igangsettingstillatelse til boliger innenfor S2 og S11 skal:
 - a) Det i 150/1526 godkjennes og etableres en møteplass med møblelement, og fire lekeelementer i tre tilpasset barn og ungdom. Plast- og gummidekke tillates ikke.
 - b) O_BG være ferdig opparbeidet med sandlekeplass, som er tilgjengelig for allmennheten.
 - c) Eventuelle gaterør og plantefelt langs gate som fjernes skal være erstattet av nye.
- 16.5 Før det gis rammetillatelse til nye boliger skal redegjøres for parkeringsdekning.

27.10.2014.

Rev 15.01.15

Revidert etter vedtak i bystyret 17.06.15.

Godkjent av Bystyret i Kristiansand den 17.06.2015 som sak nr.92.

Plan- og bygningssjefen.

Endring av § 13.0 godkjent av bystyret den 24.01.2024 i sak 9/24